

PARECER/2025/5

I. Pedido

1. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias submeteu à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) para parecer o Projeto de Lei n.º 380/XVI/1ª (PAN), que “Aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.
2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições e competências, enquanto autoridade administrativa independente com poderes de autoridade para o controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, a alínea b) do n.º 3 do artigo 58.º e n.º 4 do artigo 36.º, todos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, (doravante RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º e na alínea s) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que executa na ordem jurídica interna o RGPD.

II. Análise

3. Como se afirma na “Exposição de Motivos” o regime geral de proteção de denunciante de infrações, aprovado pela Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, “(...) ficou aquém do que um combate à corrupção poderia exigir”, porquanto o seu âmbito de aplicação se restringe às violações de atos ou omissões contrárias ao direito da União Europeia e aos crimes previstos no n.º 1 do artigo 1º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada, deixando de fora um conjunto de outras violações de legislação nacional que não resulta de fonte europeia.
4. Acresce que os mecanismos que garantem que a denúncia não poderá ser fundamento de responsabilidade disciplinar, civil, contraordenacional ou criminal do denunciante, não garante qualquer limitação das “strategic lawsuit against public participation” (SLAPP).
5. Com o fim de “aprofundar as garantias de proteção dos denunciante”, são apresentadas três propostas: A primeira visa assegurar o alargamento do âmbito de aplicação do regime geral de proteção de denunciante de infrações, consagrando um conceito amplo de denúncia que abarque qualquer violação de direito da União Europeia, de violação de normas nacionais de natureza penal e contraordenacional; A segunda visa garantir igualmente ampliar o conceito de denunciante por forma a que nele se incluam pessoas que não estejam ligados profissionalmente à entidade denunciada; A terceira visa consagrar um mecanismo “anti-Slapp” que proteja o denunciante contra retaliações no âmbito judicial, reconhecendo “(...) a qualquer pessoa, objeto de

proteção por este Estatuto, o direito de invocar a denúncia para requerer potestativamente a declaração de improcedência das ações (...)."

6. Assinala-se que, por Deliberação de 9 de junho de 2021, a CNPD emitiu o Parecer n.º 2021/76 sobre a Proposta de Lei n.º 91/XIV/2ª (GOV), que transpõe a Diretiva (EU) 2019/1937, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, e que, por Deliberação de 23 de março de 2023, a CNPD emitiu o Parecer n.º 30/2023 sobre o Projeto de Lei 625/XV/1 que "Reforça a proteção dos denunciantes de crimes ambientais, alterando a Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro", consultáveis no sítio da CNPD.

7. O artigo 2.º do Projeto de Lei prevê a introdução de alterações e aditamentos aos artigos 2.º, 5.º, 24.º e 27.º da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

8. Essas alterações e aditamentos concretizam as três propostas referenciadas no Ponto 5 e não contêm matérias relativamente às quais a CNPD deva pronunciar-se.

III. Decisão

9. Assim, quanto ao Projeto de Lei n.º 380/XVI/1ª (PAN) objeto de análise a CNPD não tem recomendações a apresentar.

Aprovado na reunião de 14 de janeiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**

Data: 2025.01.14 23:14:39+00'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

